

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2049/2537

นายวีระ วรรณประภา

โจทก์

นายไสว แก่นเรือง กับพวก

จำเลย

นายไสว แก่นเรือง ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสวิก แก่นเรือง ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า กรณีตามฎีกาของจำเลยทั้งสอง เป็นเรื่องโต้แย้งคำสั่งของศาลชั้นต้น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2537(ที่ฎก 16 กรกฎาคม 2534 แต่ ศาลชั้นต้นลบคำสั่งเดิม และมีคำสั่งใหม่เป็น 15 กรกฎาคม 2534 อันดับ 114)จำเลยทั้งสองชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น ต่อศาลอุทธรณ์ โดยตรง ไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองให้จำเลยทั้งสองฎีกาโดยตรงต่อศาลฎีกาได้ ฎีกาของจำเลยทั้งสองจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง คืบค่าขึ้นศาล เฉพาะชั้นฎีกาทั้งหมด

จำเลยทั้งสองเห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นการโต้แย้ง คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ให้จำหน่ายคดีของจำเลยทั้งสองเสีย จากสารบบความศาลอุทธรณ์ โดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริง มิใช่เพียง โต้แย้งคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าว จึงไม่ต้องห้ามฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 38 ตำบลเสาธงหิน (บางกระบือ) อำเภอบางใหญ่(บางบัวทอง) จังหวัดนนทบุรี ให้แก่โจทก์กับให้

จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาทและให้จำเลยทั้งสองรับชำระราคาที่ดินที่เหลือจำนวน 650,000 บาท จากโจทก์ หากโจทก์ชำระเงินดังกล่าวแล้ว จำเลยทั้งสองไม่ไป จดทะเบียนโอนที่ดินแปลงดังกล่าวแก่โจทก์ ก็ให้ถือเอาคำพิพากษา ของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลอุทธรณ์

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 143)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 145)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นฎีกา คัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2537ซึ่งจำเลยทั้งสองฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 จึงให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นฎีกา คัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2537ซึ่งจำเลยทั้งสองฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 จึงให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้ดำเนินการต่อไป

(พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------